



PUTUSAN

Nomor 1091/Pid.Sus/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maulana Jefri Bin Ali Busro
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/23 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nginden Gg. 3-E No. 4 Rt. 005 Rw. 003 Kel. Nginden Jangkungan Kec. Sukolilo Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Maulana Jefri Bin Ali Busro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2026 sampai dengan tanggal 1 Mei 2026
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2026 sampai dengan tanggal 10 Juni 2026
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2026 sampai dengan tanggal 23 Juni 2026
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 24 Juni 2026 sampai dengan tanggal 23 Juli 2026
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2026 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2026
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2026

Terdakwa didampingi oleh Advokatnya yaitu M.Zainal Arifin dkk, Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya berdasarkan Penetapan Penunjukan tertanggal 13 Juli 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2026/PN Sby



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1091/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 6 Juli 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1091/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 6 Juli 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAULANA JEFRI BIN ALI BUSRO bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal Pertama: pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, (KUHP)
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MAULANA JEFRI BIN ALI BUSRO selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan pidana denda tidak dibayar maka harta kekayaan atau pendapatan terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 120 (seratus dua puluh) hari
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm$ 2.001 (dua koma nol nol satu) gram;
 - b) 1 (satu) Bungkus plastik bekas tempat tisu basah merk Santri; Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2026/PN Sby



c) 2 (dua) buah HP masing-masing Merk Samsung Galaxy M31 Wama Hitam Nomor Whatsapp 089671922409. Nomor IMEI1 354479113996902. Nomor IMEI2 354480113996900. Dan Merk Poco Wama Biru Nomor Whatsapp 089671922409. No. IMEI1 861460051377988. No. IMEI2 861460051377996

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Advokat Terdakwa yang pada pokoknya Memohon agar Pengadilan memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa terusterang dan tidak berbelit-belit dan Terdakwa mengaku bersalah.
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **MAULANA JEFRI BIN ALI BUSRO**, Pada hari Kamis, tanggal 09 April 2026, kurang lebih pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada bulan April di tahun 2026, tepatnya di Dusun Tebel Timur Desa Tebel Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, berdasarkan pasal 165 ayat (2) KUHPA tempat tinggal terdakwa kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I "** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 08 April 2026 sekira pukul 17.33 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Boneng (Bandar/DPO) dengan HP milik terdakwa melalui Chat WhatsApp dimana terdakwa mau membeli Narkotika jenis sabu, namun

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2026/PN Sby



terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Sdr. Boneng menyanggupi akan memberi terdakwa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram, kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai DP / uang muka pembelian Narkotika jenis sabu melalui aplikasi GoPay milik terdakwa ke rekening Bank OCBC NISP an. Zulvan Deaz Al. Fauzia dengan Norek. 693819852734, untuk pembelian Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 2,001$ gram tersebut seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya, saat itu terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dan uang yang harus terdakwa bayarkan kepada Sdr. Boneng sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa berhutang kepada Sdr. Boneng sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa bayarkan setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, setelah terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Boneng kemudian terdakwa menunggu pemberitahuan dari Sdr. Boneng terkait lokasi untuk mengambil pesanan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2026 sekira pukul 09.00 Wib petugas dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu berada di Jl. Nginden Gg.3-E No.4 Rt.05 Rw.03 Kel. Nginden Jangkungan kec. Sukolilo Surabaya, saat dilakukan penggeledah terhadap terdakwa dimukan 1 (satu) unit Handphone merk POCO warna biru yang didalamnya terdapat bukti transfer pembelian Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy M31 warna hitam yang terdapat percakapan chat WhatsApp terdakwa dengan Sdr. Boneng yang membahas tentang pembelian Narkotika jenis sabu sebanyak $\pm 2,001$ gram serta tempat pengambilan Narkotika jenis sabu, atas petunjuk tersebut sekira pukul 22.00 Wib anggota dari Polrestabes Surabaya bersama dengan terdakwa langsung menuju ke lokasi tersebut yang berada di Dusun Tebel Timur Desa Tebel Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo dan ditemukan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 2,001$ gram yang saat itu terbungkus dengan plastik bekas tempat tisu basah merk Santri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdaka menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada teman-teman terdakwa dengan harga bervariasi diantaranya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya dan seharga Rp. 350.000,-

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perpoketnya dan keuntungan yang terdakwa terima dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mengkonsumsi Narkotika secara gratis;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03109 / NNF / 2026 pada hari Senin tanggal 20 April 2025 yang ditanda tangani HANDI PURWANTO, ST, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si.,M.Si. dan FITA ADELLIA, S.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 09728 / 2026 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm$ 2.001 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan. UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **MAULANA JEFRI BIN ALI BUSRO**, Pada hari Kamis, tanggal 09 April 2026, kurang lebih pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada bulan April di tahun 2026, tepatnya di Dusun Tebel Timur Desa Tebel Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, berdasarkan pasal 165 ayat (2) KUHAP tempat tinggal terdakwa kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Petugas dari anggota unit idik I Sat Resnarkoba Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disinyalir adanya Peredaran Narkotika jenis sabu, Selanjutnya bersama dengan tim melakukan penyelidikan, lalu setelah berhasil mengumpulkan bahan keterangan dari hasil penyelidikan, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2026 sekira pukul

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 Wib petugas dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu berada di Jl. Nginden Gg.3-E No.4 Rt.05 Rw.03 Kel. Nginden Jangkungan kec. Sukolilo Surabaya, saat dilakukan penggeledah terhadap terdakwa dimukan 1 (satu) unit Handphone merk POCO warna biru yang didalamnya terdapat bukti transfer pembelian Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy M31 warna hitam yang terdapat percakapan chat WhatsApp terdakwa dengan Sdr. Boneng yang membahas tentang pembelian Narkotika jenis sabu sebanyak $\pm 2,001$ gram serta tempat pengambilan Narkotika jenis sabu, atas petunjuk tersebut sekira pukul 22.00 Wib anggota dari Polrestabes Surabaya bersama dengan terdakwa langsung menuju ke lokasi tersebut yang berada di Dusun Tebel Timur Desa Tebel Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo dan ditemukan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 2,001$ gram yang saat itu terbungkus dengan plastik bekas tempat tisu basah merk Santri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03109 / NNF / 2026 pada hari Senin tanggal 20 April 2025 yang ditanda tangani HANDI PURWANTO, ST, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si., M.Si. dan FITA ADELLIA, S.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 09728 / 2026 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto ± 2.001 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan para terdakwa yang bermufakat jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SEPTIAN ANDRY DWI PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Nginden Gg.3-E No.4 Rt.05 Rw.03 Kel. Nginden Jangkungan kec. Sukolilo Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledah terhadap terdakwa dimukan 1 (satu) unit Handphone merk POCO warna biru yang didalamnya terdapat bukti transfer pembelian Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy M31 warna hitam yang terdapat percakapan chat WhatsApp terdakwa dengan Sdr. Boneng yang membahas tentang pembelian Narkotika jenis sabu sebanyak $\pm 2,001$ gram serta tempat pengambilan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa atas petunjuk tersebut sekira pukul 22.00 Wib anggota dari Polrestabes Surabaya bersama dengan terdakwa langsung menuju ke lokasi tersebut yang berada di Dusun Tebel Timur Desa Tebel Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saat ditemukan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 2,001$ gram yang saat itu terbungkus dengan plastik bekas tempat tisu basah merk Santri.
- Bahwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2026 sekira pukul 17.33 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Boneng (Bandar/DPO) dengan HP milik terdakwa melalui Chat WhatsApp mau membeli Narkotika jenis sabu, namun terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Sdr. Boneng menyanggupi akan memberi terdakwa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi HAVID KURNIAWAN dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu berada di Jl. Nginden Gg.3-E No.4 Rt.05 Rw.03 Kel. Nginden Jangkungan kec. Sukolilo Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledah terhadap terdakwa dimukan 1 (satu) unit Handphone merk POCO warna biru yang didalamnya terdapat bukti transfer pembelian Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2026/PN Sby



Handphone merk Samsung Galaxy M31 warna hitam yang terdapat percakapan chat WhatsApp terdakwa dengan Sdr. Boneng yang membahas tentang pembelian Narkotika jenis sabu sebanyak $\pm 2,001$ gram serta tempat pengambilan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa atas petunjuk tersebut sekira pukul 22.00 Wib anggota dari Polrestabes Surabaya bersama dengan terdakwa langsung menuju ke lokasi tersebut yang berada di Dusun Tebel Timur Desa Tebel Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;

- Bahwa pada saat ditemukan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 2,001$ gram yang saat itu terbungkus dengan plastik bekas tempat tisu basah merk Santri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2026 sekira pukul 17.33 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Boneng (Bandar/DPO) dengan HP milik terdakwa melalui Chat WhatsApp mau membeli Narkotika jenis sabu, namun terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Sdr. Boneng menyanggupi akan memberi terdakwa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 April 2026 sekira pukul 09.00 Wib saat berada di Jl. Nginden Gg.3-E No.4 Rt.05 Rw.03 Kel. Nginden Jangkungan kec. Sukolilo Surabaya

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 April 2026 sekira pukul 17.33 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. Boneng (Bandar/DPO) dengan HP milik terdakwa melalui Chat WhatsApp dimana terdakwa mau membeli Narkotika jenis sabu namun terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa kemudian Sdr. Boneng menyanggupi akan memberi terdakwa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram, selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai DP / uang muka pembelian Narkotika jenis sabu melalui aplikasi GoPay milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke rekening Bank OCBC NISP an. Zulvan Deaz Al. Fauzia dengan Norek. 693819852734.

- bahwa untuk pembelian Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 2,001$ gram tersebut seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;

- Bahwa saat itu terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dan uang yang harus terdakwa bayarkan kepada Sdr. Boneng sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa berhutang kepada Sdr. Boneng sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa bayarkan setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual.

- Bahwa, setelah terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Boneng kemudian terdakwa menunggu pemberitahuan dari Sdr. Boneng terkait lokasi untuk mengambil pesanan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2026 sekira pukul 09.00 Wib petugas dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu berada di Jl. Nginden Gg.3-E No.4 Rt.05 Rw.03 Kel. Nginden Jangkungan kec. Sukolilo Surabaya;

- Bahwa saat dilakukan penggeledah terhadap terdakwa dimukan 1 (satu) unit Handphone merk POCO warna biru yang didalamnya terdapat bukti transfer pembelian Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy M31 warna hitam yang terdapat percakapan chat WhatsApp terdakwa dengan Sdr. Boneng yang membahas tentang pembelian Narkotika jenis sabu sebanyak $\pm 2,001$ gram serta tempat pengambilan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa atas petunjuk tersebut sekira pukul 22.00 Wib anggota dari Polrestabes Surabaya bersama dengan terdakwa langsung menuju ke lokasi tersebut yang berada di Dusun Tebel Timur Desa Tebel Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo dan ditemukan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 2,001$ gram yang saat itu terbungkus dengan plastik bekas tempat tisu basah merk Santri.

- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada teman-teman terdakwa dengan harga bervariasi diantaranya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya dan seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perpoketnya dan keuntungan yang terdakwa terima dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut kurang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2026/PN Sby



lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mengkonsumsi Narkotika secara gratis;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika dan dihukum kurang lebih 2 (dua) tahun.

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika untuk mendapatkan keuntungan, guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm$ 2.001 (dua koma nol nol satu) gram;
2. 1 (satu) Bungkus plastik bekas tempat tisu basah merk Santri;
3. 2 (dua) buah HP masing-masing Merk Samsung Galaxy M31 Wama Hitam Nomor Whatsapp 089671922409. Nomor IMEI1 354479113996902. Nomor IME2 354480113996900. Dan Merk Poco Wama Biru Nomor Whatsapp 089671922409. No. IMEI1 861460051377988. No. IME2 861460051377996;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Jl. Nginden Gg.3-E No.4 Rt.05 Rw.03 Kel. Nginden Jangkungan kec. Sukolilo Surabaya, pada saat dilakukan penggeledah terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk POCO warna biru yang didalamnya terdapat bukti transfer pembelian Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy M31 warna hitam yang terdapat percakapan chat WhatsApp terdakwa dengan Sdr. Boneng yang membahas tentang pembelian Narkotika jenis sabu sebanyak $\pm$ 2,001gram serta tempat pengambilan Narkotika jenis sabu, yang saat itu terbungkus dengan plastik bekas tempat tisu basah merk Santri.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03109 / NNF / 2026 pada hari Senin tanggal 20 April 2025 yang ditanda tangani HANDI PURWANTO, ST, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si.,M.Si. dan FITA ADELLIA, S.Si, dengan kesimpulan bahwa barang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dengan nomor: 09728 / 2026 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm$ 2.001 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 April 2026 sekira pukul 17.33 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. Boneng (Bandar/DPO) dengan HP milik terdakwa melalui Chat WhatsApp dimana terdakwa mau membeli Narkotika jenis sabu namun terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa kemudian Sdr. Boneng menyanggupi akan memberi terdakwa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram, selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai DP / uang muka pembelian Narkotika jenis sabu melalui aplikasi GoPay milik terdakwa ke rekening Bank OCBC NISP an. Zulvan Deaz Al. Fauzia dengan Norek. 693819852734.

- bahwa untuk pembelian Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 2,001 gram tersebut seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;

- Bahwa saat itu terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dan uang yang harus terdakwa bayarkan kepada Sdr. Boneng sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa berhutang kepada Sdr. Boneng sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa bayarkan setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual.

- Bahwa, setelah terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Boneng kemudian terdakwa menunggu pemberitahuan dari Sdr. Boneng terkait lokasi untuk mengambil pesanan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2026 sekira pukul 09.00 Wib petugas dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu berada di Jl. Nginden Gg.3-E No.4 Rt.05 Rw.03 Kel. Nginden Jangkungan kec. Sukolilo Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2026/PN Sby



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan. UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” menurut hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “*setiap orang*” adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “*setiap orang*” adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Maulana Jefri Bin Ali Busro di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini. Untuk mengetahui apakah Terdakwa sebagai pelaku atau tidak, masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah Narkotika golongan I atau bukan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, maka terungkap fakta sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Jl. Nginden Gg.3-E No.4 Rt.05 Rw.03 Kel. Nginden Jangkungan kec. Sukolilo Surabaya, pada saat dilakukan penggeledah terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk POCO warna biru yang didalamnya terdapat bukti transfer pembelian Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy M31 warna hitam yang terdapat percakapan chat WhatsApp terdakwa dengan Sdr. Boneng yang membahas tentang pembelian Narkotika jenis sabu sebanyak $\pm 2,001$ gram serta tempat pengambilan Narkotika jenis sabu, yang saat itu terbungkus dengan plastik bekas tempat tisu basah merk Santri.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03109 / NNF / 2026 pada hari Senin tanggal 20 April 2025 yang ditanda tangani HANDI PURWANTO, ST, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si.,M.Si. dan FITA ADELLIA, S.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 09728 / 2026 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto ± 2.001 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sehingga Majelis Hakim dapat memilih sub unsur mana yang paling tepat diterapkan dalam perkara ini, dan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan :

- Menawarkan untuk dijual yakni suatu perbuatan yang berupaya untuk mencoba atau berusaha, dengan cara memberitahukan atau menunjukan sesuatu barang atau jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung agar orang lain atau yang melihat dan mendengarnya tergerak/tertarik/terpikat untuk memilikinya atau memakainya dengan cara membeli, menukar atau lain sebagainya;
- Menjual yakni perbuatan memberikan atau menyerahkan sesuatu, berupa barang ataupun jasa kepada orang lain dengan maksud untuk memperoleh keuntungan atau uang pembayaran/menerima uang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli yakni memperoleh sesuatu barang atau jasa dengan cara memberikan/menyerahkan atau dengan pembayaran sejumlah uang;
- Menjadi perantara dalam jual beli yakni merujuk kepada orang/badan yang mempunyai tugas untuk menjadi penengah atau perantara diantara 2 (dua) pihak atau lebih yang melakukan hubungan jual beli;
- Menukar yakni memperoleh atau mendapatkan sesuatu barang dengan cara menyerahkan atau memberikan barang yang bukan dalam bentuk uang atau bukan dengan pembayaran;
- Menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan sesuatu barang kepada orang lain, melalui hubungan hukum ataupun tidak.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, maka terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 April 2026 sekira pukul 17.33 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. Boneng (Bandar/DPO) dengan HP milik terdakwa melalui Chat WhatsApp dimana terdakwa mau membeli Narkotika jenis sabu namun terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian Sdr. Boneng menyanggupi akan memberi terdakwa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram, selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai DP / uang muka pembelian Narkotika jenis sabu melalui aplikasi GoPay milik terdakwa ke rekening Bank OCBC NISP an. Zulvan Deaz Al. Fauzia dengan Norek. 693819852734.
- bahwa untuk pembelian Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 2,001$ gram tersebut seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa saat itu terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dan uang yang harus terdakwa bayarkan kepada Sdr. Boneng sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa berhutang kepada Sdr. Boneng sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa bayarkan setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual.
- Bahwa, setelah terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Boneng kemudian terdakwa menunggu pemberitahuan dari Sdr. Boneng terkait lokasi untuk mengambil pesanan Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2026 sekira pukul 09.00 Wib petugas dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu berada di Jl. Nginden Gg.3-E No.4 Rt.05 Rw.03 Kel. Nginden Jangkungan kec. Sukolilo Surabaya;

- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada teman-teman terdakwa dengan harga bervariasi diantaranya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya dan seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perpoketnya dan keuntungan yang terdakwa terima dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mengkonsumsi Narkotika secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka sub unsur yang paling tepat diterapkan dalam perkara ini adalah membeli dan menjual oleh karena perbuatan Terdakwa yang memberikan atau menyerahkan shabu kepada orang lain, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan atau uang pembayaran/menerima uang, dengan demikian Terdakwa telah terbukti membeli dan menjual Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa membeli, menjual dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, pengertian unsur melawan hukum secara formil adalah perbuatan yang melanggar/ bertentangan dengan undang-undang. Bahwa unsur melawan hukum secara materiil adalah perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, sekalipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa berdasarkan Pasal 35-44 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa peredaran, penyaluran, dan penyerahan narkotika hanya diizinkan setelah didapatnya izin menteri kesehatan kepada badan/pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi dalam proses Persidangan dan pengakuan Terdakwa, ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki surat izin untuk membeli dan menjual narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membeli dan menjual, Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat izin sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan undang-undang.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti membeli, menjual Narkotika Golongan I, secara tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian unsur kedua ini juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang No.1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun permohonan Para Terdakwa yang mohon untuk diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan Majelis Hakim mempertimbangkan pertanggungjawaban Terdakwa bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa secara sadar dan sengaja untuk membeli, dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu, tanpa hak atau izin dari pihak yang berwenang, untuk mendapat keuntungan, serta tidak ditemukan adanya keadaan yang menghilangkan kemampuan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga pada diri Terdakwa terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dan dengan mengacu pada

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal II ayat 2, ayat 3 dan ayat 5 jo Pasal VII perubahan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Dalam hal, hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara pengganti sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya pemidanaan kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berlaku pula Pedoman Pemidanaan yang wajib dipertimbangkan untuk membantu Majelis Hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim menilai ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya mengenai sikap dan tindakan pelaku dimana berdasarkan fakta persidangan bahwa Para Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan selama persidangan, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sehingga keadaan tersebut patut dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana yang lebih berorientasi pada pemulihan daripada pembalasan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tujuan dan pedoman pemidanaan di atas, serta dengan mempertimbangkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

a) 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm$ 2.001 (dua koma nol nol satu) gram;

b) 1 (satu) Bungkus plastik bekas tempat tisu basah merk Santri; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

a) 2 (dua) buah HP masing-masing Merk Samsung Galaxy M31 Wama Hitam Nomor Whatsapp 089671922409. Nomor IMEI1 354479113996902. Nomor IMEI2 354480113996900. Dan Merk Poco Wama Biru Nomor Whatsapp 089671922409. No. IMEI1 861460051377988. No. IMEI2 861460051377996

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. UU RI Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. UU RI Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2026/PN Sby



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MAULANA JEFRI BIN ALI BUSRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana *penjara terhadap* terdakwa MAULANA JEFRI BIN ALI BUSRO selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan pidana denda tidak dibayar maka harta kekayaan atau pendapatan terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 120 (seratus dua puluh) hari.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm$ 2.001 (dua koma nol nol satu) gram;
 - b) 1 (satu) Bungkus plastik bekas tempat tisu basah merk Santri; Dirampas untuk dimusnahkan
 - c) 2 (dua) buah HP masing-masing Merk Samsung Galaxy M31 Wama Hitam Nomor Whatsapp 089671922409. Nomor IMEI1 354479113996902. Nomor IME2 354480113996900. Dan Merk Poco Wama Biru Nomor Whatsapp 089671922409. No. IMEI1 861460051377988. No. IME2 861460051377996
Dirampas untuk Negara
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 15 September 2026, oleh kami, Ernawati Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irlina, S.H., M.H., Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Nur Aeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dzulkifli Nento, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Advokatnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irlina, S.H., M.H.

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maria Nur Aeni, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)